

РЕШЕНИЕ № 504

от 25 юли 2025 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „МАРИНОВ ГЕРАН“, СКЛЮЧЕН НА 30 АПРИЛ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД - ГР. ПЛЕВЕН, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2004 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г., АНЕКС № 3 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 Г. И АНЕКС № 4 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2025 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 180 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 25 от 2004 г.), Решение № 765 на Министерския съвет от 2010 г., чл. 36.3 от Концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Маринов геран“, сключен на 30 април 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Прочуване и добив на нефт и газ“ АД -

гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 21 октомври 2004 г., Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2010 г., Анекс № 3 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 4 от 28 февруари 2025 г. (концесионния договор), мотивирано искане с вх. № Е-26-П-390/18.07.2024 г. от концесионера „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор, както следва:

1.1. срокът, определен с Решение № 180 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 25 от 2004 г.) и с Решение № 765 на Министерския съвет от 2010 г., се удължава с 28 години считано от 13 август 2025 г.;

1.2. териториалното местоположение на находище „Маринов геран“ се променя от община Кнежа, област Плевен, на община Кнежа, област Плевен, и община Оряхово, област Враца.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за

осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор;

4.2. разработване на изменение на схематичния проект за напускане на цялата концесионна площ (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) за срока на удължаването на концесионния договор;

4.3. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска във „Фонд за напускане“, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

4.4. възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това;

4.5. дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

5. Размерът на дължимото от концесионера концесионно плащане се променя с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община: на община Кнежа - 73,1 на сто, и на община Оряхово - 26,9 на сто.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**